



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.B/2025/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANTONIUS KUIL Alias ANTON;**
 2. Tempat lahir : Noelelo;
 3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/11 Agustus 1979;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kewarganegar : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Noelelo, RT/RW: 008/003, Desa Noelelo, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara;
 7. Agama : Katholik;
 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
5. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik tanggal 17 November 2024;
6. Pencabutan Pembantaran Penahanan oleh Penyidik tanggal 3 Desember 2024;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
10. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANJELIKA D. ANIN, S.H. dan SILVERIUS RIVANDI BARIA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Kefamenanu yang beralamat di Jalan Mayjen Eltari Kilometer 2, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/SKK.PID/I/2025/PBH-ADIN.KFM, tanggal 21 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah register Nomor 7/LGS.SRT.KHS/I/2025/PN Kfm, tanggal 22 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 3/Pid.B/2025/PN Kfm tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2025/PN Kfm tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Antonius Kuil Alias Anton** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**" melanggar Pasal 338 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara Selama 14 (empat belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bilah parang berwarna hitam. ukuran isi parang 41 (empat puluh satu) centi meter, lebar isi parang 5.5 (lima koma lima) centi meter, gagang terbuat dari bahan karet ban dengan ukuran panjang 14 (empat belas) centi meter, dengan total keseluruhan parang adalah 55 (lima puluh lima) centi meter;
 - 2) 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang berwarna biru tua;
 - 3) 1 (satu) helai celana karet pendek berwarna biru muda;

Dimusnahkan;

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Kfm



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat melihat analisa yuridis tim Penasihat Hukum Terdakwa demi nasib Terdakwa, menjatuhkan putusan sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (3) KUHP: a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali peristiwa penganiayaan bagi korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta meminta maaf kepada keluarga korban, b. Terdakwa belum pernah dihukum, c. Terdakwa sopan dalam persidangan, d. Terdakwa memiliki istri dan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang bapak, e. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang seringannya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register: PDM-37/KEFAM/12/2024, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa ANTONIUS KUIL Alias ANTON** (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 wita, atau setidaknya di waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2024, atau setidaknya di Tahun 2024, bertempat di depan rumah Saksi DOMINIKUS CEUNFIN Alias DOMI yang beralamat di Kampung Noelelo, RT/RW 008/003, Desa Noelelo, Kec. Mutis, Kab. TTU, Prov. NTT, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, yaitu terhadap Korban REDEMPTUS WANDA ANUNUT Alias REDEM (Alm) (selanjutnya disebut Korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Saksi DOMINIKUS CEUNFIN Alias DOMI (selanjutnya disebut Saksi DOMI)

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Kfm



sementara duduk di teras depan rumah untuk melihat cucunya yang bernama AGUSTINUS ARLANDO ANUNUT sedang bermain kemudian Saksi DOMI melihat Terdakwa datang melewati depan rumah Korban dan juga depan rumah Saksi DOMI. Selanjutnya Terdakwa menuju ke samping kanan rumah Saksi DOMI sehingga saat itu juga AGUSTINUS ARLANDO ANUNUT yang sedang bermain tiba-tiba menangis, lalu Saksi DOMI bangun dan hendak membawa masuk AGUSTINUS ARLANDO ANUNUT tersebut ke dalam rumah, dan saat Saksi DOMI sementara memegang cucunya untuk dibawa masuk ke dalam rumah, Saksi DOMI melihat Korban datang dari arah rumahnya dan menuju ke arah Saksi DOMI, dan ketika posisi Korban sudah berada di halaman rumah Saksi DOMI tiba-tiba Terdakwa muncul dari samping kanan rumah Saksi DOMI dan menuju ke arah Korban sambil Terdakwa memegang sebilah parang dengan tangan kanannya dan ketika jarak antara Terdakwa dan Korban sudah dekat, tiba-tiba Terdakwa mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanannya tersebut ke arah tubuh Korban dengan sangat keras sebanyak 1 (satu) kali, yang mana saat itu Korban sempat menangkis ayunan parang yang Terdakwa ayunkan itu dengan menggunakan tangan kirinya, akan tetapi karena parang yang Terdakwa ayunkan itu sangatlah keras sehingga ayunan parang itu mengenai tangan kiri Korban, seterusnya ayunan parang tersebut juga mengenai bagian dada sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa Saksi DOMI yang ketakutan melihat hal tersebut lalu bersama cucunya masuk ke dalam rumahnya dan berteriak histeris. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah tubuh Korban dengan sangat keras sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu sebelah kiri Korban. Selanjutnya Korban berusaha melarikan diri ke jalan yang ada di depan rumah Saksi DOMI namun Korban tiba-tiba terjatuh di jalan dengan kondisi luka parah dan kemudian Korban meregang nyawa, sehingga melihat hal tersebut Terdakwa juga melarikan diri dari lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa tak berselang lama kemudian Saksi DOMI yang sedang ada di dalam rumahnya mendengar cucu-cucunya menangis dan kemudian datanglah Saksi DETA, selanjutnya Saksi DOMI menceritakan bahwa Terdakwa memotong Korban dengan menggunakan sebilah parang, setelah itu Saksi DETA lekas pergi mengecek kondisi Korban di jalan yang ternyata sudah dalam keadaan terbaring tidak bernyawa, dengan kondisi tubuh Korban terluka parah dan berdarah pada tangan bagian kiri dekat dengan pergelangan tangan kiri (hampir putus), kemudian nampak juga Korban dalam kondisi luka parah dan berdarah pada bahu sebelah kiri dari tubuh Korban. Selanjutnya datanglah

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AKUILINA OBE Alias AKUILINA (Selanjutnya disebut Saksi AKULINA), Saksi TITUS KUIL Alias TITUS (Selanjutnya disebut Saksi TITUS) dan warga masyarakat lain yang sudah begitu banyak melihat kondisi Korban, dan Tak lama setelah itu datang Anggota kepolisian kemudian mengevakuasi tubuh Korban untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan medis;

- Bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap diri Korban sebagaimana termaktub dalam hasil Visum Et Repertum nomor: 480/Visum/u/VIII/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEWI ASTUTI HASIBUAN, M.Ked (For), Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu tertanggal 18 Agustus 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa: dari hasil pemeriksaan luar terhadap jenazah REDEMPTUS WANDA ANUNUT ditemukan luka lecet pada dahi sisi kanan, pada dahi sisi kiri, pada pipi sebelah kiri, pada bibir bawah, pada dada kanan, pada lengan kanan bawah, luka bacok pada sisi kiri, pada bahu kiri dan lengan kiri bawah. Perkiraan lama kematian adalah empat belas jam sampai dua puluh empat jam pada saat pemeriksaan jenazah, penyebab kematian pasien diduga akibat putusnya pembuluh darah besar pada arteri subklavia dan putusnya pembuluh darah besar lengan kiri, yang menyebabkan pendarahan yang banyak akibat trauma tajam, namun penyebab pasti kematian, tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa ANTONIUS KUIL Alias ANTON** (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 wita, atau setidaknya di waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2024, atau setidaknya di Tahun 2024, bertempat di depan rumah Saksi DOMINIKUS CEUNFIN Alias DOMI yang beralamat di Kampung Noelelo, RT/RW 008/003, Desa Noelelo, Kec. Mutis, Kab. TTU, Prov. NTT, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“penganiayaan yang mengakibatkan mati”**, yaitu terhadap Korban REDEMPTUS WANDA ANUNUT Alias REDEM (Alm) (selanjutnya disebut Korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Saksi DOMINIKUS CEUNFIN Alias DOMI (selanjutnya disebut Saksi DOMI)

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Km



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara duduk di teras depan rumah untuk melihat cucunya yang bernama AGUSTINUS ARLANDO ANUNUT sedang bermain kemudian Saksi DOMI melihat Terdakwa datang melewati depan rumah Korban dan juga depan rumah Saksi DOMI. Selanjutnya Terdakwa menuju ke samping kanan rumah Saksi DOMI sehingga saat itu juga AGUSTINUS ARLANDO ANUNUT yang sedang bermain tiba-tiba menangis, lalu Saksi DOMI bangun dan hendak membawa masuk AGUSTINUS ARLANDO ANUNUT tersebut ke dalam rumah, dan saat Saksi DOMI sementara memegang cucunya untuk dibawa masuk ke dalam rumah Saksi DOMI melihat Korban datang dari arah rumahnya dan menuju ke arah Saksi DOMI, dan ketika posisi Korban sudah berada di halaman rumah Saksi DOMI tiba-tiba Terdakwa muncul dari samping kanan rumah Saksi DOMI dan menuju ke arah Korban sambil Terdakwa memegang sebilah parang dengan tangan kanannya dan ketika jarak antara Terdakwa dan Korban sudah dekat tiba-tiba Terdakwa mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanannya tersebut ke arah tubuh Korban dengan keras sekali sebanyak 1 (satu) kali, yang mana saat itu Korban sempat menangkis ayunan parang yang Terdakwa ayunkan itu dengan menggunakan tangan kirinya, akan tetapi karena parang yang Terdakwa ayunkan itu sangatlah keras sehingga ayunan parang itu mengenai tangan kiri Korban, seterusnya ayunan parang tersebut juga mengenai lagi bagian dada sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa Saksi DOMI yang ketakutan melihat hal tersebut lalu bersama cucunya masuk kembali ke dalam rumahnya dan berteriak histeris. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah tubuh Korban dengan sangat keras sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu sebelah kiri Korban. Selanjutnya Korban berusaha melarikan diri ke jalan yang ada di depan rumah Saksi DOMI hingga Korban tiba-tiba terjatuh di jalan dengan kondisi luka parah dan kemudian Korban meregang nyawa, sehingga melihat hal tersebut Terdakwa juga melarikan diri dari lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi DOMI mendengar cucu-cucunya menangis dan kemudian datanglah Saksi DETA, selanjutnya Saksi DOMI menceritakan bahwa Terdakwa sedang memotong Korban dengan menggunakan sebilah parang, setelah itu Saksi DETA lekas pergi mengecek kondisi Korban di jalan yang ternyata dan didapati Korban yang sudah dalam keadaan terbaring tidak bernyawa di jalan, dengan kondisi terluka parah dan berdarah pada tangan bagian kiri dekat dengan pergelangan tangan kiri (hampir putus), kemudian nampak juga bahwa Korban mengalami luka parah dan berdarah pada bahu sebelah kiri dari tubuh Korban. Selanjutnya datanglah Saksi AKUILINA OBE,

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi TITUS KUIL dan warga masyarakat lain yang sudah begitu banyak melihat kondisi Korban, tak lama setelah itu datang Anggota kepolisian kemudian mengevakuasi tubuh Korban untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah mengakibatkan Korban meninggal dunia, hal tersebut dikuatkan dengan hasil pemeriksaan medis terhadap diri Korban sebagaimana termaktub dalam hasil Visum Et Repertum nomor: 480/Visum/u/VIII/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEWI ASTUTI HASIBUAN, M.Ked (For), Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu tertanggal 18 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: dari hasil pemeriksaan luar terhadap jenazah REDEMPTUS WANDA ANUNUT ditemukan luka lecet pada dahi sisi kanan, pada dahi sisi kiri, pada pipi sebelah kiri, pada bibir bawah, pada dada kanan, pada lengan kanan bawah, luka bacok pada sisi kiri, pada bahu kiri dan lengan kiri bawah. Perkiraan lama kematian adalah empat belas jam sampai dua puluh empat jam pada saat pemeriksaan jenazah, penyebab kematian pasien diduga akibat putusnya pembuluh darah besar pada arteri subklavia dan putusnya pembuluh darah besar lengan kiri, yang menyebabkan perdarahan yang banyak akibat trauma tajam. Namun penyebab pasti kematian, tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dominikus Ceunfin Alias Domi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ANTONIUS KUIL Alias ANTON memotong Anak Mantu Saksi yaitu Korban Redemptus Wanda Anunut Alias Redem menggunakan sebilah parang hingga menyebabkan Korban meninggal dunia;
 - Bahwa Korban adalah suami dari anak kandung Saksi yaitu Saksi Bernadetha Ceunfin;
 - Bahwa masalah tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di halaman depan rumah saksi yang

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Noelelo, RT 008/RW 003, Desa Noelelo, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 ada acara ulang tahun anak kandung dari Korban dirumah Korban, lalu pada hari Minggu tanggal 18 Agustus sekitar pukul 07.00 Wita saat itu saksi sementara duduk di teras depan, kemudian saksi melihat Terdakwa datang dari arah rumahnya, berjalan kaki melewati depan rumah Korban dan juga melewati depan rumah saksi, saat itu juga cucu saksi yang bernama Arlando Anunut Alias Lando berusia 3 tahun sedang menangis di halaman depan rumah saksi, lalu saksi bangun dan menuju cucu saksi kemudian saksi membawa masuk ke dalam rumah saksi, saat saksi sudah berada di pintu depan dalam rumah, saksi melihat Terdakwa datang melalui pintu belakang masuk kedalam rumah saksi pada waktu masuk terdakwa tidak dalam keadaan mabuk dan mengambil sebilah parang milik anak saksi yang bernama Carlos Ceunfin lalu terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah saksi sambil membawa sebilah parang kemudian bertemu dengan korban didepan rumah saksi lalu terdakwa memotong korban dengan cara mengayunkan tangan kanan kearah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali lalu korban menangkis menggunakan tangan kiri sehingga tangan kiri korban putus dan pada waktu itu saksi melihat Korban dalam keadaan tangan kosong dan tidak membalas lalu saksi masuk kedalam rumah saksi sambil menggendong cucu saksi sehingga saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya hanya beberapa saat kemudian setelah Terdakwa memotong korban, terdakwa berlari melalui belakang rumah saksi, lalu saksi mendengar anak kecil menangis kemudian saksi keluar saksi melihat korban tergeletak di jalan dengan kondisi masih hidup, tangan kiri korban putus, tubuh korban berdarah lalu saksi Bernadetha Ceunfin dating, kemudian saksi menceritakan kepada saksi Bernadetha Ceunfin bahwa terdakwa telah memotong korban;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Korban tidak ada masalah dan pada malam hari sebelum kejadian masih ada perayaan ulang tahun anak dari korban yang dirayakan dirumah korban;

- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk memotong korban milik anak sulung saksi yang bernama Carlos Ceunfin yang disimpan diatas karung di rumah saksi;

- Bahwa Terdakwa memotong korban hanya menggunakan sebilah parang tidak menggunakan alat lain;

- Bahwa tidak ada orang lain yang memotong korban selain Terdakwa;

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Km



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban telah meninggal dunia;
 - Bahwa sifat sehari-hari terdakwa sebelumnya baik, sehat, normal, tidak suka mabuk, dan tidak suka membuat kegaduhan dimasyarakat;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan Saksi benar;
2. Saksi Bernadetha Ceunfin Alias Detha, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ANTONIUS KUIL Alias ANTON memotong suami saksi yaitu Korban Redemptus Wanda Anunut Alias Redem menggunakan sebilah parang hingga menyebabkan Korban meninggal dunia;
 - Bahwa masalah tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di halaman depan rumah saksi Dominikus Ceunfin yang beralamat di Noelelo, RT 008/RW 003, Desa Noelelo, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 Wita saksi bersama korban sedang dirumah waktu itu Korban belum bangun lalu saksi membangunkan korban lalu saksi bersama korban dan seorang anak dari saksi dan korban sedang duduk didalam rumah lalu pada waktu kami membuka pintu Terdakwa sudah didepan rumah kami, setahu saksi terdakwa berjalan datang dari belakang rumah kami karena rumah terdakwa bersampingan dengan rumah korban sambil memegang sebilah pisau lalu mengacungkan pisau dengan cara menunjukan keatas;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah acungkan pisau ke korban;
 - Bahwa alasan Terdakwa mengacungkan pisau karena pada tanggal 17 Agustus 2024 saksi sempat mendengar cerita dari korban pada waktu itu korban sedang mandi di saluran air, korban melihat terdakwa memanjat pohon kelapa milik orang lain lalu terdakwa menghampiri korban sambil berkata kepada korban "lu belum sampai" maksud dari terdakwa sampaikan seperti itu karena Terdakwa mencurigai isterinya berselingkuh dengan korban saat itu tidak sempat terjadi adu mulut antara Terdakwa dan korban, korban juga bercerita terdakwa menuduh korban menyembunyikan isteri terdakwa;
 - Bahwa tidak benar korban berselingkuh dengan istri dari Terdakwa;
 - Bahwa lalu kami menutup pintu sehingga terdakwa berjalan terus lalu ada seorang anak kami yang berada diluar rumah menangis karena kami

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir terdakwa sudah berjalan terus sehingga korban keluar dengan tujuan mengambil anak kecil yang sedang menangis tersebut tiba-tiba saksi mendengar saksi Dominikus Ceunfin berteriak "*saya pun anak su mati*" jarak antara rumah saksi dan rumah saksi Dominikus Ceunfin bersampingan karena takut sehingga saksi masih berada didalam rumah lalu kurang lebih setengah jam kemudian saksi keluar menuju kerumah saksi Dominikus Ceunfin saksi mendengar anak kembar saksi dan korban sudah menangis di jalan raya, sampai dirumah saksi Dominikus Ceunfin kemudian saksi Dominikus Ceunfin menceritakan kepada saksi "*Anton (Terdakwa) dia potong Redem (korban) pung tangan sampe putus*", Redem (korban) sekarang sudah di jalan raya, kemudian saksi pergi mengecek di depan rumah saksi melihat tangan kiri korban putus, ada lobang di bahu kiri korban, berdarah, kondisi korban masih bisa bernapas tapi tidak ada harapan hidup lagi setelah melihat korban, saksi mau menangis akan tetapi tidak keluar air mata;

- Bahwa parang saksi lihat pada malam hari setelah kejadian;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban tidak ada masalah, 1 (satu) hari sebelumnya yaitu pada tanggal 17 Agustus 2024 antara Terdakwa dan korban masih baik-baik saja dan sempat merayakan ulang tahun anak korban;
- Bahwa parang yang digunakan oleh terdakwa untuk memotong korban milik Carlos Ceunfin yang disimpan didalam rumah di bagian belakang rumah saksi Dominikus Ceunfin;
- Bahwa parang tersebut sehari-hari digunakan untuk memotong rumput;
- Bahwa setahu saksi jika parang tersebut diayunkan ketubuh manusia bisa menyebabkan kematian karena parang tersebut tajam;
- Bahwa secara manusiawi Saksi memaafkan terdakwa akan tetapi secara hukum harus dilanjutkan;
- Bahwa saksi dan korban dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang pertama sekarang duduk dibangku kelas IX Sekolah Menengah Atas, yang kedua sekarang berada di Kupang, yang ketiga kembar dan pada waktu kejadian menangis dijalan, yang terakhir sekarang berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa/keluarga Terdakwa tidak pernah memberi santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa sudah ada putusan di desa untuk berdamai dan keluarga terdakwa merawat anak-anak dari korban akan tetapi terdakwa/keluarga terdakwa belum merealisasikan dan tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa;

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban pernah bercerita bahwa Terdakwa menuduh korban berselingkuh dengan istri Terdakwa dan korban memergoki Terdakwa mencuri kelapa;
- Bahwa sifat sehari-hari terdakwa sebelumnya baik, normal dan tidak suka membuat kegaduhan dimasyarakat;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut yaitu saksi Dominikus Ceunfin dan anak dari korban yaitu Arlando Anunut Alias Lando;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan Saksi benar;

3. Saksi Akulina Obe Alias Akulina, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah suami saksi yaitu Terdakwa ANTONIUS KUIL Alias ANTON memotong Korban Redemptus Wanda Anunut Alias Redem menggunakan sebilah parang hingga menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa masalah tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di halaman depan rumah saksi Dominikus Ceunfin yang beralamat di Noelelo, RT 008/RW 003, Desa Noelelo, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wita, saksi bertemu dengan kedua anak kandung saksi yang sementara berada dirumah saksi, sekira 1 (satu) jam kemudian tiba-tiba datanglah Terdakwa saat itu saksi melihat Terdakwa memegang sebatang kayu dengan ekspresi muka marah, lalu karena saksi merasa takut langsung berlari menuju ke tetangga yaitu Saksi Titus Kuil Alias Titus, selang 3 (tiga) menit kemudian saksi mendengar ada suara teriakan dari Anak kandung korban dari jalan raya, selang 1 (satu) jam kemudian saksi keluar dari rumah saksi Titus Kuil Alias Titus dan berjalan ketempat kejadian, saksi melihat sudah ada banyak orang ditempat kejadian tersebut saat itu juga korban sudah berbaring tidak bernyawa di jalan raya;
- Bahwa keseharian Terdakwa sehat, normal dan tidak ada gangguan kejiwaan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa parang yang digunakan oleh terdakwa untuk memotong korban adalah milik Carlos Ceunfin yang disimpan dirumah saksi Dominikus Ceunfin;

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang tersebut sehari-hari biasanya digunakan untuk memotong daun;
- Bahwa saksi tidak pernah berselingkuh dengan korban;
- Bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama berusia 9 (sembilan) tahun sedangkan yang kedua sekarang berusia 8 (delapan) tahun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan Saksi benar;

4. Saksi Titus Kuil Alias Titus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ANTONIUS KUIL Alias ANTON memotong Korban Redemptus Wanda Anunut Alias Redem menggunakan sebilah parang hingga menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa masalah tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di halaman depan rumah saksi Dominikus Ceunfin yang beralamat di Noelelo, RT 008/RW 003, Desa Noelelo, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 Wita saksi sedang berada dirumah saksi dengan alamat di Noelelo, Desa Noelelo, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara saat itu saksi bersama keluarga sudah bersiap-siap untuk pergi ke gereja, saat itu cucu saksi ingin mendengar musik sehingga kami memutar musik dan mendengar sambil cucu saksi bergoyang, tiba-tiba Saksi Akulina Obe Alias Akulina sudah di dalam rumah saksi dengan tergesa-gesa dari pintu belakang rumah saksi berkata "sapa yang suru kamu masuk disini, kamu masuk dari mana?" lalu saksi Akulina Obe Alias Akulina berkata "besa, jangan usir saya, Anton ada kejar saya", lalu kami melihat Korban berjalan lewat depan rumah saksi sambil berdarah, saat itu kami takut dan menutup pintu depan rumah saksi lalu kami mendengar korban berteriak "ado,ado", saksi tidak melihat pada waktu terdakwa memotong korban, saksi tidak melihat posisi terdakwa pada waktu itu berada dimana, rumah saksi dan rumah terdakwa dan korban berjejeran, rumah saksi urutan ketiga kami hanya diam saja karena ketakutan saksi tidak melihat posisi Terdakwa berada dimana beberapa saat kemudian ada pihak kepolisian datang sehingga kami membuka pintu lalu saksi menghampiri korban yang ada di jalan raya, tergeletak di aspal dengan kondisi tangan kiri korban sudah putus, bahu kiri terkena bacok, korban sudah meninggal dunia,

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu sudah banyak masyarakat yang keluar rumah melihat korban, saksi juga melihat saksi Bernadetha Ceunfin Alias Detha sudah ada di lokasi bersama anaknya;

- Bahwa sebelum kejadian hubungan antara Terdakwa dan korban baik-baik saja;
- Bahwa sifat sehari-hari terdakwa sebelumnya baik, sehat, normal dan tidak suka mencuri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memotong korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor 480/Visum/u/VIII/2024, tanggal 18 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Astuti Hasibuan, M.Ked. (For)., Sp.FM., selaku dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, yang memeriksa korban bernama REDEMPTUS WANDAANUNUT. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar terhadap jenazah ditemukan luka lecet pada dahi sisi kanan, pada dahi sisi kiri, pada pipi sebelah kiri, pada bibir bawah, pada dada kanan, pada lengan kanan bawah, luka bacok pada dada sisi kiri, pada bahu kiri dan lengan kiri bawah. Perkiraan lama kematian adalah empat belas jam sampai dua puluh empat jam pada saat pemeriksaan jenazah, penyebab kematian pasien diduga akibat putusnya pembuluh darah besar pada arteri subklavia dan putusnya pembuluh darah besar lengan kiri, yang menyebabkan perdarahan yang banyak akibat trauma tajam, namun penyebab pasti kematian, tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum Et Repertum Psychiatricum*) Nomor 003/KUJ.DMH/VISUM/XII/2024, tanggal 2 Desember 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. D.A.P Shinta Widari, SpKJ.,MARS., selaku dokter Spesialis Kedokteran Jiwa/ Ketua Tim pemeriksa pada Klinik Utama Jiwa Dewanta Mental Healthcare Kupang, yang telah melakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik terhadap ANTONIUS KUIL Alias ANTON. Dengan kesimpulan saat observasi dari tanggal sembilan belas november dua ribu dua puluh empat sampai dua desember dua ribu dua puluh empat tidak ditemukan adanya gangguan jiwa yang bermakna dan saran tidak perlu penanganan jiwa lebih lanjut;



- Berita Acara Rekonstruksi Kejadian Perkara Dugaan Pembunuhan, yang dilaksanakan di halaman kantor Kepolisian Resor Timor Tengah Utara, tanggal 6 Desember 2024;

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta segala surat yang tercakup di dalam berkas perkara atas nama Tersangka ANTONIUS KUIL Alias ANTON, yang dibuat oleh Tim Penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Utara;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANTONIUS KUIL Alias ANTON dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa memotong Korban Redemptus Wanda Anunut Alias Redem menggunakan sebilah parang hingga menyebabkan Korban meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak sedangkan Korban memiliki 7 (tujuh) orang anak;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan pernah diperiksa di Rumah sakit jiwa;

- Bahwa masalah tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di halaman depan rumah saksi Dominikus Ceunfin yang beralamat di Noelelo, RT 008/RW 003, Desa Noelelo, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, saat itu terdakwa berada dirumah Terdakwa, kemudian datang Korban dan mengajak Terdakwa untuk kerumah Saksi Dominikus Ceunfin untuk merayakan ulang tahun anaknya, setelah itu Terdakwa dan Korban pergi ke rumah saksi Dominikus Ceunfin Alias Domi yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dengan berjalan kaki, setelah tiba dirumah Saksi Dominikus Ceunfin Alias Domi sudah ada Petrus Kuil, Patris Manuel, Carlos Ceunfin dan Marselinus Ceunfin serta Dominikus Ceunfin, kami minum kopi dan makan malam, kemudian Korban berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata: "om anton mungkin curi om Bene punya ubi kayu dengan sirih pinang, om anton yang curi Bapak Mantu punya babi terus jual buang, terus om anton sembunyi", Terdakwa menjawab: "memang betul selama ini barang yang hilang saya yang curi, saya hanya curi ubi kayu 2 (dua) karung saja milik Bapak Benediktus Sila, untuk bapak mantu punya Babi saya jual dan uangnya saya kasih di isteri untuk kelola", Korban berkata "kau jangan tipu, kau yang curi sirih pinang, sebentar nanti polisi jam 12 tangkap lu", setelah itu Terdakwa

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Marselinus Ceunfin, Petrus Kuil dan Patris Manuel pergi kerumah mama mantu Terdakwa yang bernama Serafina Elu dengan berjalan kaki, setelah tiba, kami duduk diluar rumah, saat itu mereka mengkonsumsi minuman keras dan Terdakwa tidak ikut minum, selang beberapa jam kemudian Terdakwa pergi tidur dirumah orang tua Terdakwa yang bernama Albina Napu. Kemudian pagi harinya yaitu hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, Terdakwa bangun dan Terdakwa menuju kerumah Terdakwa namun dirumah Terdakwa dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa menuju kerumah Marselinus Ceunfin dan dalam perjalanan sebelum tiba dirumah Marselinus Ceunfin Terdakwa melihat isteri Terdakwa yang bernama Akuilina Obe keluar dari pintu belakang rumah orangtuanya dan berlari menuju kerumah kami untuk mematikan lampu listrik, dan Terdakwa terus berjalan menuju ke rumah Marselinus Ceunfin, setelah tiba Terdakwa bertemu dengan Marselinus Ceunfin dan istrinya, kemudian kami bersama-sama duduk sambil minum kopi, selang beberapa menit kemudian datang Mikhael Ceunfin bersama anak Terdakwa yang bernama Adel Marisma Kuil dan duduk bersama kami, lalu datang juga Petrus Kuil dan Marselina Ceunfin, sehingga Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di dalam kamar mandi yang terletak dibelakang rumah Terdakwa. Lalu datang Petrus Kuil, Marselinus Ceunfin dan Carlos Ceunfin ke kamar mandi Terdakwa dan mereka berdiri di depan pintu kamar mandi yang Terdakwa kunci, karena Terdakwa takut ditangkap maka Terdakwa membuka pintu kamar mandi dan Terdakwa mengejar mereka bertiga namun mereka melarikan diri sehingga Terdakwa tidak mendapati mereka, setelah itu Terdakwa menuju kerumah Saksi Dominikus Ceunfin melewati belakang rumah Korban untuk mencari Carlos Ceunfin dan setelah tiba dirumah Dominikus Ceunfin, Terdakwa masuk ke dalam rumah melewati pintu belakang rumah untuk mencari parang dan Terdakwa melihat ada sebilah parang dalam keadaan tersarang yang terdakwa kenal milik Carlos Ceunfin yang biasa digunakan untuk menebas rumput, potong kayu, potong daun yang disimpan di atas meja yang ada diruangan depan, setelah itu Terdakwa mengambil sebilah parang tersebut dan sarungnya terdakwa simpan kembali dan terdakwa keluar dari pintu belakang yang berada dekat dengan kamar mandi rumah Saksi Dominikus Ceunfin;

- Bahwa Terdakwa berjalan menuju ke halaman depan rumah saksi Dominikus Ceunfin sambil membawa sebilah parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan, setelah tiba di depan halaman rumah saksi Dominikus Ceunfin, Terdakwa berdiri berhadapan dengan korban, karena melihat Korban

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin memukul terdakwa menggunakan sebatang beton (besi) namun beton tersebut belum mengenai tubuh Terdakwa, terdakwa langsung memotong korban dengan cara menebas parang kearah tubuh korban bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Terdakwa mengangkat parang menggunakan tangan kanan terdakwa dengan posisi lebih tinggi dari kepala Terdakwa dan Terdakwa ayunkan parang tersebut mengenai ujung tangan kiri korban sehingga tangan kiri korban putus dan selanjutnya Terdakwa ayunkan parang tersebut kearah korban dengan sangat keras sehingga langsung mengenai dada korban, kemudian setelah menebas korban menggunakan parang Terdakwa melihat kondisi korban berdarah;

- Bahwa setelah memotong korban, terdakwa tidak melihat korban tergeletak atau meninggal dunia. Kemudian pada waktu di Kantor Polisi baru Terdakwa mengetahui Korban sudah meninggal karena dipotong oleh Terdakwa;
- Bahwa korban berjalan kearah jalan raya yang ada di depan rumah saksi Dominikus Ceunfin, lalu Terdakwa melarikan diri melewati belakang rumah saksi Dominikus Ceunfin melewati hutan dan terdakwa berlari terus ke wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kabupaten Kupang lalu sampai di Amfoang;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika parang tersebut mengenai tubuh manusia bisa menyebabkan tangan putus dan jika diarahkan ke bagian dada manusia bisa menyebabkan lubang dan bisa menyebabkan kematian selain itu Terdakwa juga mengetahui jika parang tersebut diarahkan ke tangan dekat dengan urat nadi dan di bahu bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara terdakwa dan korban hanya seketika itu Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa tidak sakit hati dan tidak memiliki dendam dengan korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang berwarna hitam. Ukuran isi parang 41 (empat puluh satu) centimeter, lebar isi parang 5,5 (lima koma lima) centimeter, gagang terbuat dari bahan karet ban dengan ukuran panjang 14 (empat belas)



centimeter, dengan total keseluruhan parang adalah 55 (lima puluh lima) centimeter;

2. 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang berwarna biru tua;

3. 1 (satu) helai celana karet pendek berwarna biru muda;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Antonius Kuil Alias Anton telah melakukan pembacokan terhadap Korban Redemptus Wanda Anunut Alias Redem pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 wita, bertempat di depan rumah Saksi Dominikus Ceunfin Alias Domi yang beralamat di Noelelo, RT 008/RW 003, Desa Noelelo, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa benar awalnya Saksi Dominikus Ceunfin Alias Domi sementara duduk di teras depan rumah untuk melihat cucunya yang bernama Agustinus Arlando Anunut sedang bermain kemudian Saksi Dominikus Ceunfin Alias Domi melihat Terdakwa datang melewati depan rumah Korban dan juga depan rumah Saksi DOMI. Selanjutnya Terdakwa menuju ke samping kanan rumah Saksi Dominikus Ceunfin Alias Domi sehingga saat itu juga Agustinus Arlando Anunut yang sedang bermain tiba-tiba menangis, lalu Saksi Dominikus Ceunfin Alias Domi bangun dan hendak membawa masuk Agustinus Arlando Anunut tersebut ke dalam rumah, dan saat Saksi Dominikus Ceunfin Alias Domi sementara memegang cucunya untuk dibawa masuk ke dalam rumah, Saksi Dominikus Ceunfin Alias Domi melihat Korban datang dari arah rumahnya dan menuju ke arah Saksi Dominikus Ceunfin Alias Domi, dan ketika posisi Korban sudah berada di halaman rumah Saksi Dominikus Ceunfin Alias Domi, tiba-tiba Terdakwa muncul dari samping kanan rumah Saksi Dominikus Ceunfin Alias Domi dan menuju ke arah Korban sambil Terdakwa memegang sebilah parang dengan tangan kanannya dan ketika jarak antara Terdakwa dan Korban sudah dekat, tiba-tiba Terdakwa mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanannya tersebut ke arah tubuh Korban dengan sangat keras sebanyak 1 (satu) kali, yang mana saat itu Korban sempat menangkis ayunan parang yang Terdakwa ayunkan itu

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Kfm



dengan menggunakan tangan kirinya, akan tetapi karena parang yang Terdakwa ayunkan itu sangatlah keras sehingga ayunan parang itu mengenai tangan kiri Korban, seterusnya ayunan parang tersebut juga mengenai bagian dada sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Saksi Dominikus Ceunfin Alias Domi yang ketakutan melihat hal tersebut lalu bersama cucunya masuk ke dalam rumahnya dan berteriak histeris. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah tubuh Korban dengan sangat keras sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu sebelah kiri Korban. Selanjutnya Korban berusaha melarikan diri ke jalan yang ada di depan rumah Saksi Dominikus Ceunfin Alias Domi namun Korban tiba-tiba terjatuh di jalan dengan kondisi luka parah dan kemudian Korban meregang nyawa, sehingga melihat hal tersebut Terdakwa juga melarikan diri dari lokasi kejadian tersebut. Kemudian Saksi Dominikus Ceunfin Alias Domi yang sedang ada di dalam rumahnya mendengar cucu-cucunya menangis dan kemudian datanglah Saksi Bernadetha Ceunfin Alias Detha, selanjutnya Saksi Dominikus Ceunfin Alias Domi menceritakan bahwa Terdakwa memotong Korban dengan menggunakan sebilah parang, setelah itu Saksi Bernadetha Ceunfin Alias Detha lekas pergi mengecek kondisi Korban di jalan yang ternyata sudah dalam keadaan terbaring tidak bernyawa, dengan kondisi tubuh Korban terluka parah dan berdarah pada tangan bagian kiri dekat dengan pergelangan tangan kiri (hampir putus), kemudian nampak juga Korban dalam kondisi luka parah dan berdarah pada bahu sebelah kiri dari tubuh Korban. Selanjutnya datanglah Saksi Akulina Obe Alias Akulina, Saksi Titus Kuil Alias Titus dan warga masyarakat lain yang sudah begitu banyak melihat kondisi Korban, setelah itu datang anggota kepolisian kemudian mengevakuasi tubuh Korban untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan medis;

- Bahwa benar alasan Terdakwa membacok korban karena Terdakwa curiga bahwa korban telah berselingkuh dengan istrinya yakni Saksi Akulina Obe Alias Akulina dan Terdakwa dituduh selama ini yang melakukan pencurian di kampung Noelelo, sehingga Terdakwa emosi dan marah kemudian Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar akibat tindakan Terdakwa memotong korban pada beberapa bagian tubuhnya, yaitu di bagian pergelangan tangan hingga putus dan bagian bahu sebelah kiri, yang keduanya merupakan bagian vital dari korban, yang apabila terkena tebasan benda tajam maka akan menimbulkan kehilangan nyawa/kematian pada korban;

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban dilihat langsung oleh Saksi Dominikus Ceunfin Alias Domi dan Agustinus Arlando Anunut;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut, Korban Redemptus Wanda Anunut Alias Redem meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam hasil pemeriksaan pada bukti surat *Visum Et Repertum* 480/Visum/u/VIII/2024, tanggal 18 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Astuti Hasibuan, M.Ked.(For)., Sp.FM., selaku dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadapkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah parang berwarna hitam. Ukuran isi parang 41 (empat puluh satu) centimeter, lebar isi parang 5,5 (lima koma lima) centimeter, gagang terbuat dari bahan karet ban dengan ukuran panjang 14 (empat belas) centimeter, dengan total keseluruhan parang adalah 55 (lima puluh lima) centimeter adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang berwarna biru tua serta 1 (satu) helai celana karet pendek berwarna biru muda adalah pakaian yang digunakan korban Redemptus Wanda Anunut Alias Redem pada saat kejadian;
- Bahwa benar alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan yakni berupa:
 - *Visum Et Repertum* Nomor 480/Visum/u/VIII/2024, tanggal 18 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Astuti Hasibuan, M.Ked.(For)., Sp.FM., selaku dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, yang memeriksa korban bernama REDEMPTUS WANDA ANUNUT. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar terhadap jenazah ditemukan luka lecet pada dahi sisi kanan, pada dahi sisi kiri, pada pipi sebelah kiri, pada bibir bawah, pada dada kanan, pada lengan kanan bawah, luka bacok pada dada sisi kiri, pada bahu kiri dan lengan kiri bawah. Perkiraan lama kematian adalah empat belas jam sampai dua puluh empat jam pada saat pemeriksaan jenazah, penyebab kematian pasien diduga akibat putusnya pembuluh darah besar pada arteri subklavia dan putusnya pembuluh darah besar lengan kiri, yang menyebabkan perdarahan yang banyak akibat trauma tajam, namun penyebab pasti kematian, tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum Et Repertum Psychiatricum*) Nomor 003/KUJ.DMH/VISUM/XII/2024, tanggal 2 Desember 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. D.A.P Shinta Widari, SpKJ.,MARS., selaku dokter Spesialis Kedokteran Jiwa/ Ketua Tim pemeriksa pada Klinik Utama Jiwa Dewanta Mental Healthcare Kupang, yang telah melakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik terhadap ANTONIUS KUIL Alias ANTON. Dengan kesimpulan saat observasi dari tanggal sembilan belas november dua ribu dua puluh empat sampai dua desember dua ribu dua puluh empat tidak ditemukan adanya gangguan jiwa yang bermakna dan saran tidak perlu penanganan jiwa lebih lanjut;
- Berita Acara Rekonstruksi Kejadian Perkara Dugaan Pembunuhan, yang dilaksanakan di halaman kantor Kepolisian Resor Timor Tengah Utara, tanggal 6 Desember 2024;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta segala surat yang tercakup di dalam berkas perkara atas nama Tersangka ANTONIUS KUIL Alias ANTON, yang dibuat oleh Tim Penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Utara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif oleh karena itu menurut doktrin dan yurisprudensi dalam praktek hukum acara pidana, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang sekira mencocoki atau memenuhi perbuatan konkret dari Terdakwa, dan di dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa mempunyai kecenderungan terhadap dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim atas pertimbangannya serta mengingat asas yang ada, selanjutnya akan membuktikan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang;

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “barang siapa” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli hukum, sebagai berikut:

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab tergantung pada: Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai unsur “barang siapa”, Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Km



tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subyek hukum yang bernama **ANTONIUS KUIL Alias ANTON** adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tertulis pada surat dakwaan tersebut, dari keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa 2 (dua) alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi maupun ditambah keyakinan Hakim, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa **ANTONIUS KUIL Alias ANTON** yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sebagaimana dikuatkan dalam bukti surat berupa Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum Et Repertum Psychiatricum*) Nomor 003/KUJ.DMH/VISUM/XII/2024, tanggal 2 Desember 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. D.A.P Shinta Widari, SpKJ.,MARS., selaku dokter Spesialis Kedokteran Jiwa/ Ketua Tim pemeriksa pada Klinik Utama Jiwa Dewanta Mental Healthcare Kupang, sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Ad.2. yaitu “dengan sengaja”, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” adalah suatu unsur yang melekat secara *psikis zwang* pada diri Terdakwa, Tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur “dengan sengaja” apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk terlebih dahulu akan membuktikan unsur pokok dalam tindak pidana *aquo*, didalam pandangan Majelis Hakim unsur pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur “menghilangkan nyawa orang” karena dengan mengetahui apakah benar terjadi

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Km



kehilangan nyawa orang karena suatu perbuatan yang tidak sah atau tidak barulah dapat dibuktikan unsur yang lainnya, apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak, apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan direncanakan atau tidak, untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur “menghilangkan nyawa orang”;

Ad.3. Tentang unsur menghilangkan nyawa orang;

Menimbang bahwa mengenai unsur menghilangkan nyawa orang adalah membuat orang tidak bernyawa lagi atau orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, meleemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktifitas otak. (Abdul Mun'im Idries, PEDOMAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK, Edisi pertama, Binarupa Aksara, tahun 1997, Hal. 55);

Menimbang bahwa tindak pidana pembunuhan adalah suatu delik materiil, yaitu delik yang menekankan pada akibat yang dilarang, sehingga hilangnya nyawa seseorang merupakan akibat dari tindakan pendahuluannya, sehingga yang patut digali adalah penyebab atau hubungan kausal kematian tersebut. Didalam ajaran hukum pidana ada beberapa terori mengenai ajaran kausalitas, yaitu 1) teori syarat (*conditio sine qua non*): suatu kejadian yang merupakan akibat biasanya ditimbulkan oleh beberapa peristiwa atau keadaan atau faktor yang satu sama lainnya merupakan satu rangkaian yang saling berhubungan. 2) teori khusus (*individualiserende theorie*): teori ini dikenalkan oleh VON BURI yang menyatakan untuk mencari sebab dari suatu akibat dibatasi pada satu atau beberapa peristiwa/faktor saja yang dianggap berpadanan, paling dekat atau seimbang dengan timbulnya suatu akibat, TRAEGER membedakan antara syarat dan alasan (*voorwaarde en aanleiding*), TRAEGER hanya mencari satu peristiwa saja, yang harus dianggap sebagai sebab daripada akibat itu. 3) teori Umum (*generaliseerende theorie*) yaitu mendasarkan pada penelitiannya kepada fakta sebelum delik terjadi (*ante factum*), yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak, dapat dianggap sebagai sebab/kelakuan yang menimbulkan akibat itu;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 wita, bertempat di depan rumah Saksi Dominikus Ceunfin Alias Domi yang beralamat di Noelelo, RT 008/RW 003, Desa Noelelo, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, awalnya Saksi Dominikus Ceunfin Alias Domi sementara duduk di teras depan rumah untuk melihat cucunya yang bernama Agustinus Arlando Anunut sedang bermain kemudian Saksi Dominikus Ceunfin Alias Domi melihat Terdakwa datang melewati depan rumah Korban dan juga depan rumah Saksi DOMI. Selanjutnya Terdakwa menuju ke samping kanan rumah Saksi

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dominikus Ceunfin Alias Domi sehingga saat itu juga Agustinus Arlando Anunut yang sedang bermain tiba-tiba menangis, lalu Saksi Dominikus Ceunfin Alias Domi bangun dan hendak membawa masuk Agustinus Arlando Anunut tersebut ke dalam rumah, dan saat Saksi Dominikus Ceunfin Alias Domi sementara memegang cucunya untuk dibawa masuk ke dalam rumah, Saksi Dominikus Ceunfin Alias Domi melihat Korban datang dari arah rumahnya dan menuju ke arah Saksi Dominikus Ceunfin Alias Domi, dan ketika posisi Korban sudah berada di halaman rumah Saksi Dominikus Ceunfin Alias Domi, tiba-tiba Terdakwa muncul dari samping kanan rumah Saksi Dominikus Ceunfin Alias Domi dan menuju ke arah Korban sambil Terdakwa memegang sebilah parang dengan tangan kanannya dan ketika jarak antara Terdakwa dan Korban sudah dekat, tiba-tiba Terdakwa mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanannya tersebut ke arah tubuh Korban dengan sangat keras sebanyak 1 (satu) kali, yang mana saat itu Korban sempat menangkis ayunan parang yang Terdakwa ayunkan itu dengan menggunakan tangan kirinya, akan tetapi karena parang yang Terdakwa ayunkan itu sangatlah keras sehingga ayunan parang itu mengenai tangan kiri Korban, seterusnya ayunan parang tersebut juga mengenai bagian dada sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Saksi Dominikus Ceunfin Alias Domi yang ketakutan melihat hal tersebut lalu bersama cucunya masuk ke dalam rumahnya dan berteriak histeris. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah tubuh Korban dengan sangat keras sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu sebelah kiri Korban. Selanjutnya Korban berusaha melarikan diri ke jalan yang ada di depan rumah Saksi Dominikus Ceunfin Alias Domi namun Korban tiba-tiba terjatuh di jalan dengan kondisi luka parah dan kemudian Korban meregang nyawa, sehingga melihat hal tersebut Terdakwa juga melarikan diri dari lokasi kejadian tersebut. Kemudian Saksi Dominikus Ceunfin Alias Domi yang sedang ada di dalam rumahnya mendengar cucu-cucunya menangis dan kemudian datanglah Saksi Bernadetha Ceunfin Alias Detha, selanjutnya Saksi Dominikus Ceunfin Alias Domi menceritakan bahwa Terdakwa memotong Korban dengan menggunakan sebilah parang, setelah itu Saksi Bernadetha Ceunfin Alias Detha lekas pergi mengecek kondisi Korban di jalan yang ternyata sudah dalam keadaan terbaring tidak bernyawa, dengan kondisi tubuh Korban terluka parah dan berdarah pada tangan bagian kiri dekat dengan pergelangan tangan kiri (hampir putus), kemudian nampak juga Korban dalam kondisi luka parah dan berdarah pada bahu sebelah kiri dari tubuh Korban. Selanjutnya datanglah Saksi Akulina Obe Alias Akulina, Saksi Titus Kuil Alias Titus dan warga masyarakat lain yang sudah begitu banyak melihat kondisi Korban, setelah itu datang anggota kepolisian kemudian mengevakuasi tubuh Korban untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan medis;

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Kfm



Menimbang bahwa mengenai menghilangkan nyawa itu sendiri, berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa alasan Terdakwa membacok korban karena Terdakwa curiga bahwa korban telah berselingkuh dengan istrinya yakni Saksi Akulina Obe Alias Akulina dan Terdakwa dituduh selama ini yang melakukan pencurian di kampung Noelelo, sehingga Terdakwa emosi dan marah kemudian Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Akibat tindakan Terdakwa memotong korban pada beberapa bagian tubuhnya, yaitu di bagian pergelangan tangan hingga putus dan bagian bahu sebelah kiri, yang keduanya merupakan bagian vital dari korban, yang apabila terkena tebasan benda tajam maka akan menimbulkan kehilangan nyawa/kematian pada korban dan dikaitkan dengan bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor 480/Visum/u/VIII/2024, tanggal 18 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Astuti Hasibuan, M.Ked.(For)., Sp.FM., selaku dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, yang memeriksa korban bernama REDEMPUS WANDA ANUNUT. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar terhadap jenazah ditemukan luka lecet pada dahi sisi kanan, pada dahi sisi kiri, pada pipi sebelah kiri, pada bibir bawah, pada dada kanan, pada lengan kanan bawah, luka bacok pada dada sisi kiri, pada bahu kiri dan lengan kiri bawah. Perkiraan lama kematian adalah empat belas jam sampai dua puluh empat jam pada saat pemeriksaan jenazah, penyebab kematian pasien diduga akibat putusnya pembuluh darah besar pada arteri subklavia dan putusnya pembuluh darah besar lengan kiri, yang menyebabkan perdarahan yang banyak akibat trauma tajam, namun penyebab pasti kematian, tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Dari fakta-fakta tersebut maka dapatlah Majelis Hakim menkonstuksikan suatu kesimpulan hukum, bahwa hilangnya nyawa Redemptus Wanda Anunut Alias Redem disebabkan tebasan parang Terdakwa yang secara brutal diayunkan ke bagian pergelangan tangan dan bahu kiri korban, yang merupakan bagian vital dari tubuh korban. Hal tersebut dibenarkan pula oleh Terdakwa di depan persidangan, yang juga dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan didukung dengan alat bukti surat, sehingga dapat berakibat kematian. Dengan demikian unsur menghilangkan nyawa orang menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim membuktikan unsur “dengan sengaja”;

Ad.2. Tentang unsur dengan sengaja;

Menimbang bahwa untuk mengatakan adanya suatu tindak pidana tidak terlepas dari suatu kesalahan (*schuld*), karena didalam ajaran hukum pidana dikenal dengan “*geen straf zonder schuld*” atau “Tidak ada pembedaan tanpa kesalahan”,

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Kfm



menurut POMPE bahwa kesalahan (*schuld*), menurut hukum pidana menuntut adanya tiga ciri, yaitu:

- Kelakuan yang bersifat melawan hukum;
- *Dolus* (kesengajaan) atau *culpa* (kealpaan);
- Kemampuan bertanggungjawab pelaku;

Untuk Kelakuan yang bersifat melawan hukum tidak akan Majelis Hakim jelaskan karena karena setiap tindak pidana selalu melekat adanya sifat melawan hukum. Dari uraian atau pandangan POMPE sangat jelas kedudukan suatu *Dolus* (kesengajaan) atau *culpa* (kealpaan), adalah sangat penting dalam menentukan kesalahan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa kesengajaan merupakan unsur subyektif yang pada hakikinya melekat pada diri si pelaku tindak pidana, sehingga sangat perlu secara hati-hati dalam meneliti unsur kesengajaan, karena unsur ini tidak terlihat secara kasat mata, karena unsur ini ada dalam jiwa pelaku tindak pidana, menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opset*” itu adalah “*willen en witen*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (*opset*) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan Undang-Undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Kfm



2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*): yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*): sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

Menimbang bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya Majelis Hakim untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta hukum dipersidangan, untuk itu Majelis Hakim menafsirkan bahwa Terdakwa dalam keadaan emosi dan marah kepada Korban karena Terdakwa curiga bahwa korban telah berselingkuh dengan istrinya yakni Saksi Akulina Obe Alias Akulina dan karena Terdakwa dituduh selama ini yang melakukan pencurian di kampung Noelelo, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Terdakwa sudah memiliki maksud atau tujuan dan dari pengetahuan Terdakwa, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa dari Terdakwa memotong korban dengan senjata tajam berupa parang, yang dilakukan secara brutal tersebut ke beberapa bagian tubuh korban yang mengenai organ vital, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa benar-benar menyadari akibat tindakan yang ditimbulkannya berakibat fatal yang menyebabkan kematian korban, untuk itu perbuatan Terdakwa mengarah pada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari alat bukti keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum dan alat bukti lainnya, ternyata dipandang cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman dengan mengacu terbuktnya perbuatan Terdakwa melanggar pasal dakwaan alternatif kedua, oleh karena pembelaan Terdakwa hanya terkait pemidanaannya, maka untuk pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis Hakim akan uraikan untuk selanjutnya, namun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atas terbuktnya dakwaan alternatif kedua, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat, sebagaimana hal yang telah diuraikan bahwa di dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa mempunyai kecenderungan terhadap dakwaan alternatif pertama dan telah terbukti atas dakwaan alternatif pertama, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, sebagaimana bagian dalam taat azas dalam membuktikan dakwaan yang bersifat alternatif;

Menimbang bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Terdakwa dan korban maupun keluarga kedua belah pihak agar tidak menjadikan suatu peristiwa hukum ini sebagai ajang balas dendam, namun dijadikan sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, karena keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan yang bersifat pemulihan, baik terhadap diri Terdakwa maupun kepada keluarga korban yang suatu ketika akan berinteraksi kembali dalam kehidupannya di masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan terbukti dakwaan alternatif pertama. Atas tuntutan tersebut, maka kini tiba pada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Km



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang berwarna hitam. Ukuran isi parang 41 (empat puluh satu) centimeter, lebar isi parang 5,5 (lima koma lima) centimeter, gagang terbuat dari bahan karet ban dengan ukuran panjang 14 (empat belas) centimeter, dengan total keseluruhan parang adalah 55 (lima puluh lima) centimeter;

Adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana, maka atas barang bukti tersebut sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang berwarna biru tua;
3. 1 (satu) helai celana karet pendek berwarna biru muda;

Didalam persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik korban Redemptus Wanda Anunut Alias Redem dan telah meninggal dunia serta berkaitan dengan peristiwa pidana yang dialami oleh korban, sehingga demi kepentingan keluarga korban untuk menghindari trauma dan ingatan keluarga korban dari peristiwa yang telah terjadi, maka untuk kepentingan yang terbaik bagi keluarga korban, sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Kfm



Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidana, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah Undang-Undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggungjawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pidana yang mana tujuan pidana bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pidana kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pidana terhadap Terdakwa ini sebagai upaya

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Km



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa selaras dengan sistem Lembaga Pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa lebih mengedepankan emosi dalam bertindak;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa Redemptus Wanda Anunut Alias Redem, sehingga menyebabkan kesedihan bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma hukum juga bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan di dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Antonius Kuil Alias Anton** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) bilah parang berwarna hitam. Ukuran isi parang 41 (empat puluh satu) centimeter, lebar isi parang 5,5 (lima koma lima) centimeter, gagang terbuat dari bahan karet ban dengan ukuran panjang 14 (empat belas) centimeter, dengan total keseluruhan parang adalah 55 (lima puluh lima) centimeter;
 - 2). 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang berwarna biru tua;
 - 3). 1 (satu) helai celana karet pendek berwarna biru muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, oleh A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Rizky Permana, S.H., M.H., dan Pahala Yudha Anugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Aprianus Dominggus Bria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Eka Rizky Permana, S.H., M.H.

A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Ttd

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Aprianus Dominggus Bria, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)